

1500341-82.2020.8.26.0411

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Antonio Menegatti

Comarca: Pacaembu

Foro: Foro de Pacaembu

Vara: 2º Vara

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2133566/2020 - DEL.POL.PACAEMBU, 7776432 - DEL.POL.PACAEMBU, 300/20/114 -

DEL.POL.PACAEMBU, 2133566 - DEL.POL.PACAEMBU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO RODRIGO PEREIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pacaembu

Foro de Pacaembu

2º Vara

Avenida São João, 1361, Pacaembu-SP - cep 17860-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500341-82.2020.8.26.0411 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500341-82.2020.8.26.0411

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2133566/2020 - DEL.POL.PACAEMBU, 7776432 - DEL.POL.PACAEMBU, 300/20/114 -

DEL.POL.PACAEMBU, 2133566 - DEL.POL.PACAEMBU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO RODRIGO PEREIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Antonio Menegatti

Vistos.

LUCIMAR CRISTINA RAMETTA e TIAGO RODRIGO PEREIRA devidamente qualificados nos autos, foram denunciados perante esse juízo como incurso no artigo 33 caput, c.c artigo 40, III, da Lei n.º 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 15/04/2020, na agência dos Correios de São Paulo, a denunciada remeteu, para fins de entrega ao denunciado, 34 invólucros de maconha.

O réu foi citado e, mediante convênio com a defensoria pública apresentou a defesa preliminar às fls. 168/170; do mesmo modo a parte ré, conforme fls. 190/191.

Denúncia recebida às fls. 195/197.

Interrogatório dos réus e oitiva das testemunhas às fls. 261/262.

Alegações finais do Ministério Público, pugnando pela improcedência da ação penal, ante a ausência de prova de autoria (fls. 266/268).

Alegações finais do réu, às fls. 272/275, também pleiteando a improcedência, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

No mesmo sentido são as Alegações Finais da ré, às fls. 277/280, requerendo a absolvição.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A acusação é IMPROCEDENTE

Da oitiva das partes e testemunhas.

Destaca-se que todas as oitivas foram realizadas por meio de mídia audiovisual.

A testemunha ADEMIR RODRIGUES DA SILVA: “no momento em que a gente abriu o SEDEX, ao revistar o creme dental, encontramos invólucros ali dentro, de material esverdeado, aparentemente maconha, o destinatário era o Thiago, ele reconheceu [...]”.

A testemunha WESLEY LEONEL BAPTISTA DE SOUZA: “ele foi receber o SEDEX, foi aberto na frente dele e dentro da pasta de dente haviam vários invólucros, ele não apresentou justificativa [...]”.

A acusada LUCIMAR CRISTINA RAMETTA PEREIRA: “nunca fiz isso, quando fiquei sabendo disso eu já tinha avisado para ele que não seria possível eu comprar nada e nem mandar nada para ele, por causa da pandemia, mas eu não mandei, fiz o 'exame escrito', deu que não é minha letra [...]”.

O acusado THIAGO RODRIGO PEREIRA: “não é verdade isso [...] me chamaram para buscar o SEDEX, não fiquei sabendo quem estava mandando a encomenda, mas disse que a única pessoa que tem no meu rol é a minha mãe [...] falei que minha mãe nunca faria isso, fui para o castigo [...]”.

Pois bem.

Os réus foram incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Inexistem elementos concretos a embasar um decreto condenatório, pois ausentes provas a indicar qualquer ação, ajuste ou participação para o envio da droga à unidade prisional. Frise-se a possibilidade até mesmo de seu nome ter sido utilizado por terceiros.

Somado a isso, como o envio das drogas se deu por meio de sedex, sendo apreendidas antes mesmo de chegar à posse do réu, inexistente conduta que se subsuma aos verbos tipificados no dispositivo legal a que o réu foi incurso.

Ademais, ante a realização de perícia grafotécnica, conforme fls. 118/120, o perito concluiu que as transcrições constantes na encomenda enviada ao sentenciado não são de punho da denunciada.

Entende-se que a condenação criminal, por todo o gravame que acarreta, exige certeza da responsabilidade daquele apontado como autor do delito. Não servem meras suposições, provas inseguras ou pouco esclarecedoras que façam surgir ao julgador dúvida invencível. No caso do processo penal, a dúvida deve favorecer os réus.

É exatamente essa a hipótese dos autos, pois, apesar de suficientes os indícios trazidos com o inquérito policial para a propositura da ação penal, no tocante à materialidade, não se repetiram em juízo com a certeza exigida, impossibilitando a individualização necessária da autoria.

Logo, a melhor solução há de ser a absolvição dos acusados.

Nesse sentido também a prova oral produzida.

A Constituição Federal consagra como direito fundamental a presunção de não culpabilidade (art. 5º, LVII), da qual se extrai o entendimento que, havendo dúvidas acerca da configuração de algum elemento necessário ao surgimento da responsabilidade criminal, impõe-se a absolvição do réu. Trata-se, também, do princípio in dubio pro reo, que orientou o legislador quando da edição do artigo 386, VII, do CPP.

Acerca do princípio citado, leciona Guilherme de Souza Nucci que, "[...] em caso de conflito entre a inocência do réu e sua liberdade e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado" (Manual de Processo Penal e Execução Penal. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 34).

Nelson Hungria assinala que "a condenação criminal somente poderá surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência". (Da Prova no Processo Penal, Editora Saraiva, p. 46).

Dessa forma, modificando entendimento anterior em casos similares, tendo em vista a insuficiência de provas que individualizem com precisão a autoria delitiva, a absolvição é a medida necessária.

Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação, o que faço para ABSOLVER os réus LUCIMAR CRISTINA RAMETTA e TIAGO RODRIGO PEREIRA da acusação de infração ao art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Arbitro honorários às advogadas nomeadas por intermédio do convênio Defensoria/OAB, Dra. MAYARA CUPAIOL LUGAN, OAB/SP 420.050 (fls. 164) e Dra. LAIDIANE FORTE TINO, OAB/SP 263.935 (fls. 179), no patamar máximo, em consonância com os atos praticados, expedindo-se certidão.

P.I.C

Pacaembu, 05 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA